



PUTUSAN
Nomor 1845 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 1 TANAH ABANG-JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA SENTRA KREDIT MENENGAH MEDAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Gedung BNI, Jalan Pemuda Nomor 12, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
 2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 1 TANAH ABANG-JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY MEDAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Gedung BNI, Jalan Pemuda Nomor 12, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- keduanya diwakili oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *Regional Office* 01, Tedi Muhamad Isman, berkedudukan di Gedung BNI, Jalan Pemuda Nomor 12, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alberth Mangasi Rumahorbo, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk *Regional Office* 01, beralamat di Gedung BNI, Jalan Pemuda Nomor 12, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

TENGKU BAMBANG YAZID, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Pasar I, Gang Gayo Nomor 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Bima Desa Sawita atau disingkat (PT. BDS), berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Kampung Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lyonst Sitepu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Lyonst Sitepu & Rekan, beralamat di Jalan Kumango Nomor 11, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Darat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

D a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) LHOKSEUMAWE, berkedudukan di Kota Lhokseumawe-Aceh, Jalan T. Hamzah Bendanara, Kelurahan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Aceh;

Termohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permintaan putusan provinsi dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri agar tidak melakukan perbuatan yang tetap berusaha untuk melakukan lelang eksekusi terhadap aset 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ berikut bangunan dan mesin-mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di atasnya, yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 masing-masing atas nama PT. Bima Desa Sawita serta aset-aset lainnya yang menjadi agunan kredit sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dan melawan hukum;
3. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menanggukkan/menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, terhadap aset 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan dan mesin-mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Sekerak Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan oleh Tergugat I atau Tergugat I atau Tergugat III baik sebelum maupun setelah adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
4. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk melakukan lelang eksekusi atas semua aset/harta benda yang menjadi jaminan/hak tanggungan kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II termasuk 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh terhitung sejak adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

5. Menyatakan lelang eksekusi terhadap atas semua aset/harta benda yang menjadi jaminan/hak tanggungan kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II termasuk 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III pada waktu dan tempat yang telah ditentukan baik sebelum atau setelah adanya gugatatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan pembayaran angsuran dan atau tunggakan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II ditangguhkan/ditunda pembayaran nya hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum/memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II untuk melakukan rekstukturisasi ulang dan lain-lain atas kredit Penggugat yaitu menurunkan pembayaran agsuran kredit perbulannya plus bunga



dan lainnya total maksimal + Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu angsuran kredit Penggugat sampai kredit dibayar lunas seluruhnya dan pelaksanaan pembayaran angsuran tersebut dimulai setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, terhadap aset 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan oleh Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik sebelum maupun setelah adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
3. Menyatakan lelang eksekusi terhadap atas semua aset/harta benda yang menjadi jaminan/hak tanggungan kredit Penggugat kepada

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Tergugat I dan atau Tergugat II termasuk 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III pada waktu dan tempat yang telah ditentukan baik sebelum atau setelah adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menghukum/memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II untuk memberi kesempatan kepada Penggugat guna menjual sendiri atas 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan bukti kepemilikan berupa SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 masing-masing atas nama PT. Bima Desa Sawita serta aset-aset lainnya milik PT. Bima Desa Sawita yang diagunkan kepada Tergugat I atau Tergugat II dan kesempatan untuk menjual sendiri sampai batas waktu putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi seluruh kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp100.000.000,00 atau sejumlah yang patut menurut hakim, apabila Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Tergugat III lalai memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Memohon putusan yang seadil-adilnya yang patut menurut Hakim;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi perubahan gugatan;
2. *Exceptio error in persona* (gugatan salah alamat);
3. *Exceptio plurium litis consortium* (eksepsi gugatan kurang pihak);
4. *Exceptio obscur libel* (eksepsi gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *error in persona* dan mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 21 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dan melawan hukum;
3. Menghukum/memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menanggukuhkan/menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, terhadap aset 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan dan mesin-mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Sekerak Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan oleh Tergugat I atau Tergugat I atau Tergugat III baik sebelum maupun setelah adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

4. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk melakukan lelang eksekusi atas semua aset/harta benda yang menjadi jaminan/hak tanggungan kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II termasuk 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan dan mesin-mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Sekerak Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh terhitung sejak adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menyatakan pembayaran angsuran dan atau tunggakan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II ditangguhkan/ditunda pembayaran nya hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.554.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 323/PDT/2022/PT MDN, tanggal 29 September

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 26 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi I Nomor 100/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi I yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I tanggal 8 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat I & Tergugat II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/PDT/2022/PT.MDN tanggal 29 September 2022 *juncto* Putusan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 21 September 2021;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 September 2022 Reg. Nomor 323/Pdt/2022/PT.MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 September 2021 Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Mdn sepanjang dalam pokok perkara, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II semula Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dan melawan hukum;
3. Menghukum/memerintahkan Termohon Kasasi I, II dan II semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menanggguhkan/menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, terhadap aset 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau akan ditentukan oleh Tergugat I atau Tergugat I atau Tergugat III baik sebelum maupun setelah adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

4. Menyatakan melarang Termohon Kasasi I, II dan III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk melakukan lelang eksekusi atas semua aset/harta benda yang menjadi jaminan/hak tanggungan kredit Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II termasuk 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 39.640 \text{ m}^2$ alas hak SHGB Nomor 1 tanggal 15-5-2017, SHGB Nomor 2 tanggal 8-6-2017 dan SHGB Nomor 3 tanggal 14-6-2017 an. Penggugat berikut bangunan Pabrik PKS yang berada diatasnya yang berlokasi/terletak di Jalan Sekerak RT. 1 RW. 5, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh terhitung sejak adanya gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menyatakan pembayaran angsuran dan atau tunggakan pembayaran angsuran kredit Pemohon Kasasi semula Penggugat kepada Termohon Kasasi I dan II semula Tergugat I dan atau Tergugat II ditangguhkan/ditunda pembayarannya hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum/memerintahkan Termohon Kasasi I dan II semula Tergugat I atau Tergugat II untuk melakukan restrukturisasi ulang dan lain-lain atas kredit Pemohon Kasasi semula Penggugat yaitu menurunkan pembayaran angsuran kredit perbulannya plus bunga dan lainnya total maksimal + Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan memperpanjang masa masa waktu angsuran kredit Penggugat sampai kredit dibayar lunas seluruhnya dan pelaksanaan pembayaran angsuran tersebut dimulai setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



7. Menghukum Termohon Kasasi III semula Tergugat III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi I, II dan III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan;

Atau:

- Memohon putusan yang patut dan tepat menurut hukum dan atau kepatutan dan atau menurut keyakinan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap memori kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 25/MDM/PK-KI/2017 tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp27.365.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 26/MDM/PK-KMK/2017 tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap hutang kredit tersebut pihak Penggugat telah menyerahkan agunan (jaminan) berupa 12 (dua belas) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap hutang kreditnya tersebut terbukti Penggugat hanya dapat membayar dengan lancar hingga bulan Februari 2020 dan terhadap keadaan tersebut, terbukti pula telah dilakukan restrukturisasi kredit kedua berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (4) 25/MDM/PK-KI/2017 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (4) 26/MDM/PK-KMK/2017 tanggal 28 Februari 2020 dan telah dinaikkan ke kolektibilitas 2 restrukturisasi akan tetapi walaupun telah dilakukan restrukturisasi terbukti Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga restrukturisasi tersebut beralasan untuk dinyatakan gagal pada bulan Maret 2020, dan dikarenakan Penggugat telah mengabaikan kewajibannya maka berdasarkan keadaan tersebut pihak Tergugat I dan II telah menegur dengan memperingatkan Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dan terhadap teguran/peringatan Tergugat I dan II tersebut terbukti pihak Penggugat tetap tidak dapat untuk menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat I dan II, maka hutang kredit Penggugat dapat dinyatakan sebagai kredit macet karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat I dan II dan Penggugat berdasar dan beralasan untuk dinyatakan telah *wanprestasi* kepada Tergugat I dan II, walaupun tenggang waktu masa kreditnya belum berakhir, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan perbuatan hukum Para Tergugat yang telah dan akan dilakukannya terhadap objek jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA JALAN JENDERAL

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN KAV. 1 TANAH ABANG-JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA SENTRA KREDIT MENENGAH MEDAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk dan kawan-kawan, dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: TENGKU BAMBANG YAZID dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/PDT/2022/PT MDN, tanggal 29 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 21 September 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 1 TANAH ABANG-JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA SENTRA KREDIT MENENGAH MEDAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR PUSAT JAKARTA JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 1 TANAH ABANG-JAKARTA PUSAT Cq. KEPALA REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY MEDAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **TENGKU BAMBANG YAZID**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/PDT/2022/PT MDN, tanggal 29 September 2022 yang menguatkan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Mdn,
tanggal 21 September 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1845 K/Pdt/2024